

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

פ/478/25

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – מנהל מוסד חינוך), התשפ"ג–2022

הוספת פרק חמישי 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 13 יבוא:

"פרק חמישי: מנהל מוסד חינוך

13א. (א) השר יקבע תנאי העסקה ושכר ייחודים של מנהל מוסד חינוך (בפרק זה – השכר הבסיסי), והוא יהיה דרג ניהולי נפרד.

(ב) רשות החינוך המקומית היא המעסיקה של מנהלי מוסדות החינוך שבתחומה, למעט מוסדות חינוך שאינם רשמיים ונמצאים בבעלות מפעיל אחר (בפרק זה – הבעלות), בהם יועסק המנהל על ידי הבעלות.

(ג) משרד החינוך יעביר לרשות החינוך המקומית או לבעלות שיפוי לשם תשלום השכר הבסיסי של מנהלי מוסדות החינוך שבתחומה, בהתאם לוותק ולהכשרה של המנהל; רשות החינוך המקומית או הבעלות רשאית להוסיף על השכר הבסיסי, באישור המנהל הכללי של משרד החינוך.

13ב. מנהלי מוסדות החינוך ייחשבו יחידת מיקוח מוסדות חינוך נפרדת מעובדי ההוראה, והם יורשו להתאגד בארגון עובדים נפרד.

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

תנאי כשירות 13ג. לא ימונה אדם לתפקיד מנהל מוסד חינוך, אלא למינוי מנהל למוסד אם מתקיימים בו תנאים אלה:
חינוך

(1) הוא בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעל תואר ממוסד אקדמי בחוץ לארץ שקיבל הכרה של משרד החינוך (בסעיף זה – מוסד להשכלה גבוהה).

(2) הוא בעל שלוש שנות ניסיון בתפקיד ניהולי.

(3) הוא סיים קורס ניהול מטעם משרד החינוך או מטעם משרד הביטחון, או תכנית לימודים בניהול בת שנה אקדמית אחת לפחות, במוסד להשכלה גבוהה.

(4) הוא לא הורשע בעבירה פלילית, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל מוסד חינוך; לעניין זה, "הורשע" – לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה.

(5) ביום כניסתו לתפקיד מתקיימים בו אחד מאלה:

(א) הוא עובד הוראה שאינו בעל תעודת הוראה, עם חמש שנות ניסיון לפחות.

(ב) הוא החל לימודים לתעודת הוראה וצבר שנת ניסיון בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות, ובלבד שיתחייב לסיים את לימודי תעודת ההוראה סמוך ככל הניתן למועד מינויו למנהל מוסד חינוך.

(ג) הוא בעל תעודת הוראה שסיים שנת התמחות אחת בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות.

מינוי וכהונה של מנהל מוסד חינוך

13ד. (א) מנהל מוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי ימונה על ידי רשות החינוך המקומית או על ידי מנהל הבעלות, לפי העניין, באישור משרד החינוך, והכל לפי המלצת ועדת האיתור כמשמעותה בסעיף 13ה (בפרק זה – ועדת האיתור); על מינוי לפי סעיף זה לא תחול חובת מכרז.

(ב) ועדת האיתור תקבע את התבחינים ואמות המידה למינוי מועמדים לתפקיד מנהל מוסד חינוך, לאחר התייעצות עם ועד ההורים של מוסד החינוך ועם מנהל רשות החינוך המקומית או מנהל הבעלות, לפי העניין, בהתאם למאפייני המוסד והקהילה ובהתחשב בקריטריונים המומלצים שיפורסמו על ידי משרד החינוך.

(ג) מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות שבסעיף 13ג, רשאי להגיש לוועדת האיתור את מועמדותו לתפקיד מנהל מוסד חינוך.

(ד) חבר ועדת האיתור רשאי לפנות מיוזמתו לאדם העומד בתנאי הכשירות שבסעיף 13ג, ולהציע לו להגיש את מועמדותו לתפקיד מנהל מוסד חינוך.

(ה) לשם בירור מידע אודות מועמד, רשאית ועדת האיתור לדרוש ממנו כל מידע הנוגע לתפקיד, לפנות למכרים ועמיתים של המועמד, בהסכמתו, לצורך בירור ואימות מידע, ולהפנות את המועמד למבחני מיון מקצועיים.

(ו) בסיום הליך האיתור, תמליץ ועדת האיתור למנהל רשות החינוך המקומית או למנהל הבעלות, לפי העניין, על שלושה מועמדים לכל היותר, ותנמק את המלצותיה.

(ז) מנהל רשות חינוך מקומית או מנהל הבעלות, לפי העניין, רשאי למנות לתפקיד מנהל מוסד החינוך את אחד המועמדים אשר הומלצו על ידי ועדת האיתור, לאחר שקיבל לכך אישור מהמנהל הכללי של משרד החינוך.

(ח) המנהל הכללי של משרד החינוך רשאי שלא לאשר מועמד לתפקיד מנהל מוסד חינוך שהומלץ על ידי הוועדה, מנימוקים שיירשמו.

(ט) אם לא מונה כל אדם לתפקיד מנהל מוסד החינוך, בשל החלטה של מנהל רשות החינוך המקומית, מנהל הבעלות או המנהל הכללי של משרד החינוך, לפי העניין, ימנה המנהל הכללי של משרד החינוך אדם אחר לתפקיד מקרב המועמדים עליהם המליצה הוועדה, או אדם אחר העומד בתנאי הכשירות שבסעיף 13ג, במינוי זמני שלא יעלה על שנה; מנהל רשות החינוך המקומית או מנהל הבעלות, לפי העניין, יקים ועדת איתור חדשה אשר תורכב מנציגים שלא כיהנו בוועדת האיתור הקודמת.

(י) מנהל מוסד חינוך ימונה לתקופת כהונה שלא תעלה על שמונה שנים; ואולם, מי שכהן כמנהל מוסד חינוך, רשאי להגיש מועמדות לכהונה אחת נוספת באותו המוסד, ומנהל רשות החינוך המקומית או הבעלות, לפי העניין, רשאי לאשר את מועמדותו ללא קיום הליך איתור.

(יא) לא ימונה לתפקיד מנהל מוסד חינוך אדם אשר יש לו קשר משפחתי הדוק או קשר עסקי או פוליטי עם מנהל רשות החינוך המקומית או חברי מועצת רשות החינוך המקומית.

(א) הרכב ועדת האיתור 13ה. (א) ועדת האיתור למינוי מנהל למוסד חינוך מוכר בבעלות רשות חינוך מקומית או למוסד חינוך רשמי תהיה של שלושה חברים, וזה הרכבה:

(1) נציג שימונה על ידי מנהל רשות החינוך המקומית, שיכהן כיושב ראש ועדת האיתור;

(2) נציג שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך;

(3) נציג שהוא מנהל של מוסד חינוך ברשות חינוך מקומית אחרת, שמכהן כמנהל מוסד חינוך ארבע שנים לפחות, מאותו זרם ושלב חינוכי של המוסד אליו מתמנה המנהל; נציג זה ימונה על ידי מנהל רשות החינוך המקומית, באישור המנהל הכללי של משרד החינוך.

(ב) ועדת האיתור למינוי מנהל למוסד חינוך המנוהל על ידי בעלות תהיה של שלושה חברים, וזה הרכבה:

(1) נציג מטעם מנהל הבעלות, שיכהן כיושב ראש ועדת האיתור.

(2) מנהל רשות החינוך המקומית או נציג מטעמו.

(3) נציג מטעם המנהל הכללי של משרד החינוך.

(ג) ועד ההורים של מוסד החינוך רשאי למנות מפקח מטעמו לוועדת האיתור; בסעיף זה, "מפקח" – נציג ללא זכות הצבעה.

מנהלים שהם עובדי 13. עובד הוראה המועסק על ידי המדינה שהתמנה להוראה המועסקים על ידי המדינה
לתפקיד מנהל מוסד חינוך, רשאי לשוב למשרתו כעובד הוראה עם תום כהונתו כמנהל מוסד חינוך; העדרו של עובד ההוראה לטובת כהונתו כמנהל מוסד חינוך, דינה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן העדרו לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

הוראות מעבר 13. (א) כהונתו של מנהל מוסד חינוך שהיה מועסק ערב תחילתו של חוק זה כמנהל מוסד חינוך, תוגבל לשמונה שנים מהיום הראשון בחודש יולי שלאחר מועד תחילתו של חוק זה. ותחולה

(ב) הוראות סעיף 13 ויחולו על מנהל מוסד
חינוך שהוא עובד הוראה המועסק על ידי המדינה
ערב תחילתו של חוק זה, החל מהיום הראשון
בחדש יולי שלאחר מועד תחילתו של חוק זה."

דבר היסבר

הצעת חוק זו נועדה לחולל שינוי מהותי בתפקידו, בגבולות אחריותו, בתגמולו ובמעמדו של מנהל בית הספר. כיום מנהל בית הספר הוא ראשון בין שווים, מורה בכיר שמקבל תוספת פעוטה על האחריות שהוא נושא. זאת למרות חשיבותו האדירה של מנהל מוסד חינוך – הוא הכתובת לכל דבר שמתרחש במוסד, ובעל הסמכות ביחס לכל המורים בצוות והגורם שנותן דין וחשבון למורים ותלמידים ומענה לכל צורך ממשרד החינוך.

הצעת החוק נועדה לשנות מצב זה, ולקבוע שמנהלי מוסד חינוך יהיו בדרג נפרד בעל תנאי העסקה ייחודים ודרגות שכר נפרדות משאר עובדי ההוראה, בהתאם לקביעת שר החינוך. הצעת החוק מבקשת שמנהלי מוסדות החינוך יוכלו להתאגד בארגון עובדים נפרד ולא יהיו חלק מהסתדרות המורים. כמו כן, ההצעה קובעת שרשות החינוך המקומית, העירייה, המועצה האזורית או הבעלות יהיו מעסיק של מנהלי מוסדות החינוך שבתחומן, ולא משרד החינוך. מנהלי מוסדות חינוך ימונו לקדנציות קצובות של שמונה שנים ותנאי הסף שלהם יהיו שונים מהקיים היום – המנהלים יצטרכו להגיע עם כ- חמש שנות ניסיון כמורים ושלוש שנות ניסיון ניהולי או בוגרי קורס ניהול או לחילופין שיבצעו שנת השלמה לתעודת הוראה, ילמדו שליש משרה ויביאו עמם גם שלוש שנות ניסיון ניהולי וגם קורס ניהולי.

מנהל בית הספר לא ימונה דרך מכרז אלא לפי המלצת ועדת איתור, שבה נציגות גם לבעלות של בית הספר וגם למשרד החינוך, וההורים יהיו בה בגדר משקיפים. הצעת החוק נועדה להפוך את מקצוע מנהל מוסד חינוך לפרופסיה, למקצוע הזוכה לכבוד שמגיע לו, אשר יקבל את התגמול הראוי לו וגם זוכה לכל האחריות והסמכות שבאות יחד עם התפקיד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (2826/24/פ).
הצעת החוק זהה לפ/2826/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)